

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3906/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย ดีป ธนุพลหาญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 7, มาตรา 69

การมีฝิ่นดิบและมูลฝิ่นเป็นความผิดต่อบทกฎหมายมาตราเดียวกันตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 69 วรรคหนึ่ง จึงเป็นความผิดกรรมเดียว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 17, 58, 69, 91, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4, 6, 10 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 17, 58, 69, 91 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ฐานมีฝิ่นดิบไว้ในครอบครองจำคุก 6 เดือน ฐานมีมูลฝิ่นไว้ในครอบครองจำคุก 6 เดือนและฐานเสพฝิ่น จำคุก 6 เดือน รวม 3 กระทั่ง จำคุก 18 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 เวลาประมาณ 17.40 นาฬิกาจำสืบตำรวจประพันธ์ สีสด กับจำสืบตำรวจสวิงมงคลสวัสดิ์เจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจับจำเลยกับพวกอีก 3 คนในข้อหาฉ้อโกง ฐานฉ้อโกงในครอบครองและเสพเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับยึดเงินฉ้อโกงและอุปกรณ์การเสพเงินของกลาง ปัญหาจึงมีว่าจำเลยได้ร่วมกระทำความผิดดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่าเหตุที่จำสืบตำรวจประพันธ์กับพวกได้ไปจับจำเลยกับพวกเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายสืบก่อนวันเกิดเหตุ 2 วันว่า จำเลยกับพวกลักลอบเสพเงินที่บ้านที่เกิดเหตุเป็นประจำ จึงได้วางแผนทำการจับกุม ขณะเข้าทำการจับกุมนั้น จำสืบตำรวจประพันธ์เบิกความว่าได้วิ่งขึ้นไปบนบ้านของนายนิเฮเป็นจำเลยนอกเสพเงินอยู่ตรงกลางระหว่างพวกของจำเลยอีก 2 คน เมื่อจำเลยเห็นจำสืบตำรวจประพันธ์กับพวกก็หยุดเสพและจำสืบตำรวจสวิงเบิกความว่า เมื่อขึ้นไปบนบ้านของนายนิเฮเห็นจำเลยกับนายพรหมนอนตะแคงเสพเงินอยู่ ส่วนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้าง ๆ จึงเข้าทำการจับกุม เมื่อจับจำเลยกับพวกและยึดของกลางได้แล้วจำสืบตำรวจประพันธ์ได้ทำบันทึกการจับกุมให้จำเลยลงชื่อไว้ตามเอกสารหมาย จ.2 โดยได้ระบุพฤติการณ์ที่ได้รับทราบจากสายสืบว่า จำเลยกับพวกลักลอบเสพเงินตามหมู่บ้านต่าง ๆ จนกระทั่งครั้งสุดท้ายมาเสพกันที่บ้านแม่ลานน้อยตรงกับคำเบิกความของจำสืบตำรวจประพันธ์เมื่อแจ้งข้อหาว่า จำเลยกับพวกร่วมกันมีเสพติดให้โทษ (เงินฉ้อโกง ฐานฉ้อโกงในครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย จำเลยก็ให้การรับสารภาพ ซึ่งจำเลยมิได้นำสืบหักล้างบันทึกการจับกุมฉบับนี้เป็นอย่างอื่นคำรับสารภาพของจำเลยในบันทึกการจับกุมดังกล่าวได้กระทำขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุและเวลาจับจำเลย จึงฟังได้ว่าเป็นเรื่องที่

จำเลยให้การไปตามความจริง ส่วนข้อแตกต่างในขณะที่จำเลยนอนเสพผืนโดยจำสืบ
ตำรวจประพันธ์เบิกความว่า จำเลยนอนเสพผืนอยู่ตรงกลางมีพวกของจำเลย นอน
อยู่ 2 ข้าง แต่จำสืบตำรวจสวาทเห็นจำเลยนอนเสพกับนายพรหมส่วนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่
ข้าง ๆ ก็เป็นข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อย หากใช้เป็นข้อสาระสำคัญไม่ ที่จำเลยนำสืบว่า
ก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 เดือน จำสืบตำรวจประพันธ์มีสาเหตุกับจำเลยมาก่อนใน
เรื่องที่จำสืบตำรวจประพันธ์มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับหลานสะใภ้ของจำเลยนั้น
จำเลยเบิกความว่า จำเลยขอร้องหลายสะใภ้ของจำเลยไม่ให้เอาเรื่องซึ่งเรื่องก็ได้ยุติ
ไป พฤติการณ์ดังกล่าวก็ย่อมเป็นผลดีแก่จำสืบตำรวจประพันธ์เองอยู่แล้ว จึงไม่น่าจะ
เป็นสาเหตุที่จะมีการกลั่นแกล้งจำเลยสำหรับสาเหตุอื่นนั้นจำเลยเบิกความว่าได้ร่วม
ลงชื่อร้องเรียนเจ้าพนักงานตำรวจเรื่องคำของเถื่อน แต่นายอุทัย ชัยชนะบุตรพยาน
จำเลยมิได้เบิกความถึงในเรื่องนี้ แต่กลับอ้างว่าจำสืบตำรวจประพันธ์เข้าใจว่าจำเลย
เคยร้องเรียนเรื่องจำสืบตำรวจประพันธ์จ้างชาวบ้านให้ตัดไม้สนเกียะ ในเขตป่าสงวน
พยานหลักฐานของจำเลยในเรื่องสาเหตุต่าง ๆ จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่าจำสืบตำรวจ
ประพันธ์กลั่นแกล้งจำเลยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของโจทก์มีเหตุผลให้รับ
ฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดดังที่โจทก์ฟ้องฎีกาของโจทก์
ฟังขึ้น แต่ความผิดฐานมีฝิ่นดิบและมีมูลฝิ่นเป็นกรณีที่ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 10 ที่บัญญัติว่า ในขณะที่ไม่มี
ประกาศให้ฝิ่นมูลฝิ่นหรือพันธุ์ฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทใด ให้ฝิ่นหรือมูลฝิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ดังนั้น การที่จำเลยมีฝิ่นดิบและมูลฝิ่นจึงเป็นความ
ผิดต่อบทกฎหมายมาตราเดียวกันตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 69 วรรคหนึ่งจำเลยจึงมีความผิดฐานมีฝิ่นดิบและมูลฝิ่นเพียงกรรมเดียว"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 17, 69 วรรคหนึ่ง กระทั่งหนึ่ง จำคุก 6 เดือน และมีความผิดตาม

มาตรา 58, 91 กระทั่งหนึ่ง จำคุก 6 เดือนรวมเป็นโทษจำคุก 12 เดือน

(มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>